İKİNCİ BÖLÜM
İzinler

Mantar ve tıbbi aromatik bitki yetiştiriciliği ile orman bitkisi fidanlığının izni ve projelendirmesi
MADDE 8 – (1) Bölge müdürlüğü, izin sahibinden ön izin raporuna uygun olarak en geç 60 gün içerisinde Genel Müdürlükçe belirlenen proje dispozisyonuna uygun uygulama projesi, tesis ve alt yapı tesislerini de içeren avan projesini ve ağaç röleve planını ormancılık bürolarına tanzim ettirerek teslimini ister. Uygulama projesi, avan projesi ve ağaç röleve planının verilen sürede teslim edilmemesi

durumunda, talep halinde 30 gün ek süre verilebilir. Uygulama projesi, avan projesi ve ağaç röleve planının verilen ek süre içerisinde de teslim edilmemesi halinde bölge müdürlüğünce ön izin iptal edilir.
(2) Üretim, bakım ve koruma amaçlı yapılacak tesisler ve bu tesislere ait metraj cetveli ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, ilgili genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri veya kamu kurum ve kuruluşlarınca belirlenecek cari yıl birim fiyatlarına veya proforma faturalarına göre hazırlanmış keşif özetleri, avan projesi, ağaç röleve planı ile birlikte uygulama projesinde belirtilir. Alan üzerinde mevcut bulunan ağaçların korunması esas olmakla beraber, tesislerin yapımı ile birlikte yetiştiricilik ve fidanlık faaliyetlerinin yapılabilmesi için zorunlu olan münferit ağaç ve ağaççıklar projesinde belirtilmek şartıyla alandan çıkartılabilir.
(3) Bölge müdürlüğü, uygulama projesi, avan projesi ve ağaç röleve planını, oluşturulacak heyet marifetiyle en geç 30 gün içinde arazide ve büroda inceler. Uygulama projesi ile projede yer alan tesislerin uygun bulunması halinde bölge müdürlüğü tarafından kesin izin raporu düzenlenir. Uygulama projesi, avan projesi, ağaç röleve planı ile kesin izin raporu ve ekleri Genel Müdürlüğe gönderilir. İzin raporu ve eklerinin Genel Müdürlükçe de uygun görülmesi halinde uygulama projesinde belirtilen tür/türlerin yetiştiriciliğine veya fidanlık kurulmasına dair Genel Müdürlükçe kesin izin verilir.
(4) Talep edilmesi ve orman idaresinin uygun görmesi halinde idari, hukuki ve teknik nedenlerle alan izinlerinde veya uygulama projelerinde revizyona gidilebilir. Revizyon projeleri ormancılık büroları tarafından hazırlanır.
(5) Orman bitkisi fidanlığı, mantar ve tıbbi aromatik bitki yetiştiriciliği izinlerinde, izin sahibi saha tesliminden itibaren 2 yıl içinde tesisin işletmeye alındığına dair belgeleri idareye bildirmek zorundadır.
(6) Mantar ve tıbbi aromatik bitki yetiştiriciliği izinlerinde, tesisin işletmeye alındığının idareye bildirim tarihi itibari ile ormancılık bürolarından danışmanlık hizmeti almaları zorunludur. 5 hektar ve daha büyük mantar ve tıbbi aromatik bitki yetiştiriciliği izinlerinde ise 5 inci yıldan sonra danışmanlık hizmeti yerine 5531 sayılı Kanun ve alt düzenlemeleri çerçevesinde meslek odasınca verilen, serbest meslek mensupluğu ruhsatına sahip orman mühendisi çalıştırılması tam zamanlı olarak zorunludur. Mantar ve tıbbi aromatik bitki yetiştiriciliği izinlerinde danışmanlık hizmeti alınmadığının veya 5 hektar ve daha büyük mantar ve tıbbi aromatik bitki yetiştiriciliği izinlerinde ise 5 inci yıldan sonra danışmanlık hizmeti yerine orman mühendisi çalıştırılmadığının tespiti halinde yazılı bildirim yapılarak, 30 gün içerisinde ormancılık bürolarından danışmanlık hizmetinin alınması, 90 gün içinde orman mühendisi çalıştırılması zorunluluğunun yerine getirilmesi istenir. Yazılı bildirim tarihinden itibaren 30 gün sonunda ormancılık bürolarından danışmanlık hizmetinin alınmaması, üç ay sonunda orman mühendisi çalıştırma zorunluluğunun yerine getirilmemesi halinde izin iptal edilir.